

Grundsatzerklärung

*zur verantwortlichen Unternehmensführung und fairen Anwerbung
von Pflegefachpersonen aus dem Ausland*

FKVI – Fachkraft Vermittlung International GmbH & Co. KG

Friedrich-Ebert-Anlage 35–37, 60327 Frankfurt am Main

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 53930 · Stand: 29.05.2026 · Version 1.0

1. Präambel und Selbstverständnis

Die FKVI – Fachkraft Vermittlung International GmbH & Co. KG (nachfolgend „FKVI“) vermittelt als private Personalvermittlungsagentur Pflegefachpersonen aus Drittstaaten an Pflege- und Gesundheitseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind uns der besonderen Verantwortung bewusst, die mit der Anwerbung von Menschen aus dem Ausland verbunden ist.

Mit dieser Grundsatzerklärung verpflichtet sich die FKVI öffentlich und verbindlich zu einer fairen, ethischen und transparenten Anwerbe- und Vermittlungspraxis. Sie orientiert sich an den Anforderungen des staatlichen Gütesiegels „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ (RAL-GZ 912) sowie an den nachfolgend genannten internationalen Normen und Standards.

2. Bekenntnis zu den sechs Leitprinzipien des Gütesiegels

Die FKVI verpflichtet sich zur Einhaltung der sechs Leitprinzipien des Gütesiegels „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“:

1. **Schriftlichkeit für die Überprüfbarkeit:** Verträge, Vermittlungsbedingungen, AGB, Arbeitsplatzangebote sowie alle wesentlichen Informationen für die Pflegefachperson werden schriftlich festgehalten und ihr rechtzeitig in einer für sie verständlichen Sprache zur Verfügung gestellt.
2. **Unentgeltlichkeit für die Pflegefachperson (Employer-Pays-Prinzip):** Der gesamte Anwerbe- und Vermittlungsprozess ist für die Pflegefachperson kostenfrei. Ihr entstehen weder unmittelbar noch mittelbar Kosten, die mit der Vermittlung in Verbindung stehen. Erforderlichenfalls geht die FKVI in Vorleistung. Bereits vor Beginn der Vermittlung entstandene Sprachkurskosten werden erstattet.
3. **Begrenzung des wirtschaftlichen Risikos:** Das unternehmerische Risiko der Auslandsanwerbung wird nicht in unzulässiger Weise auf die Pflegefachperson abgewälzt. Etwaige Rückzahlungsklauseln werden schriftlich, vorab und nur im Rahmen der Leitprinzipien des Gütesiegels vereinbart.
4. **Transparenz zu Strukturen, Leistungen und Kosten:** Der voraussichtliche Ablauf des Vermittlungsprozesses, die erbrachten Leistungen, die Ansprechpersonen sowie mögliche Kosten werden allen Beteiligten von Beginn an transparent dargelegt. Die Pflegefachperson wird als Partnerin auf Augenhöhe verstanden.
5. **Nachhaltigkeit und Partizipation:** Wir setzen auf eine nachhaltige Vermittlung, klären gegenseitige Erwartungen frühzeitig und fördern die betriebliche und soziale Integration der Pflegefachperson nach ihrer Ankunft in Deutschland.
6. **Gesamtverantwortung:** Wir gehen den Anwerbeprozess ganzheitlich an und sind uns der Verantwortung gegenüber der Pflegefachperson über den gesamten Prozess hinweg bewusst.

3. Einhaltung internationaler Normen und Standards

Die FKVI verpflichtet sich zur Achtung und Einhaltung der folgenden internationalen Standards:

- **WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel** – dem globalen Verhaltenskodex der Weltgesundheitsorganisation für die internationale Anwerbung von Gesundheitsfachkräften. Es wird insbesondere nicht aktiv in Ländern angeworben, die auf der WHO Health Workforce Support and Safeguards List geführt werden.
- **UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte** – die FKVI ist sich ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten bewusst und richtet ihr Handeln daran aus.
- **ILO General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment** – den Grundsätzen der Internationalen Arbeitsorganisation für faire Anwerbung, einschließlich der ILO-Kernarbeitsnormen.

4. Menschenrechtliche Sorgfaltspflichten und Verbot von Diskriminierung

Die FKVI achtet die Menschenwürde und die Rechte aller von ihrer Tätigkeit betroffenen Personen. Sie duldet keine Form von Zwangsarbeit, Menschenhandel, Ausbeutung oder Kinderarbeit. Das Einbehalten von Ausweis- oder Originaldokumenten der Pflegefachperson ist ausgeschlossen.

Die FKVI verpflichtet sich zur Gleichbehandlung und lehnt jede Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Identität oder sonstiger Merkmale im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) ab.

5. Verantwortung in der Dienstleistungskette

Die FKVI übernimmt Verantwortung für die gesamte Dienstleistungskette. Mit Partneragenturen in den Herkunftsländern werden schriftliche Kooperationsverträge geschlossen, die das Employer-Pays-Prinzip und die Standards des Gütesiegels verbindlich weitergeben. Die FKVI behält sich gegenüber ihren Geschäftspartnern Prüf- und Kündigungsrechte vor, sollten diese gegen die Vorgaben des Gütesiegels verstoßen.

6. Beschwerdemechanismus und Schutz vor Repressalien

Pflegefachpersonen und weitere Beteiligte können sich jederzeit – auch anonym und ohne Nachteile – mit Beschwerden oder Hinweisen an die FKVI wenden, unter beschwerde@fachkraft-vermittlung.de. Zusätzlich wird auf externe Stellen hingewiesen, insbesondere die Gütegemeinschaft Anwerbung und Vermittlung von Pflegekräften aus dem Ausland e.V. (GAPA) sowie unabhängige Beratungsstellen. Repressalien gegen Personen, die eine Beschwerde erheben oder einen Hinweis geben, sind ausgeschlossen.

7. Umsetzung, Selbstüberwachung und Weiterentwicklung

Diese Grundsatzerklärung ist für alle Mitarbeitenden der FKVI verbindlich. Die Einhaltung der genannten Grundsätze wird im Wege der Selbstüberwachung sichergestellt und regelmäßig, mindestens jedoch jährlich, überprüft. Die Erklärung wird auf der Internetpräsenz der FKVI öffentlich zugänglich gemacht und in die für die Vermittlung relevanten Sprachen übersetzt.

Frankfurt am Main, den 29.05.2026

FKVI – Fachkraft Vermittlung International GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung: Samir Ouattaleb · Wahib Akhouaji